

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

EXPERTISE

Datum: 15. Februar 2026

Pflicht zur Unterlassung negativer Beeinflussung des Kindes durch Bezugspersonen

I. Obersatz

Es ist zu prüfen, ob Bezugspersonen (Eltern, Großeltern, Geschwister, Pflegepersonen) verpflichtet sind, negative Äußerungen über andere Bezugspersonen gegenüber dem Kind zu unterlassen.

II. Gesetzliche Grundlagen

- **§ 1684 Abs. 2 BGB:** Jeder Elternteil ist verpflichtet, alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert.
- **§ 1685 Abs. 3 BGB:** Diese Vorschriften gelten entsprechend für Großeltern und andere Bezugspersonen.
- **§ 1666 BGB:** Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls.
- **Art. 6 GG:** Elternrecht, begrenzt durch den staatlichen Wächterauftrag zum Schutz des Kindeswohls.

III. Definitionen und Voraussetzungen

1. Kindeswohl:

- Oberste Leitlinie des Familienrechts.
- Umfasst körperliches, geistiges und seelisches Wohl des Kindes.

2. Loyalitätskonflikt:

- Entsteht, wenn das Kind zwischen Bezugspersonen hin- und hergerissen wird.
- Negative Äußerungen über andere Bezugspersonen können das Kind emotional belasten und seine Entwicklung gefährden.

3. Pflicht zur Neutralität:

- Bezugspersonen müssen das Kind vor Konflikten schützen.
- Dazu gehört die Unterlassung von Abwertung, Schuldzuweisungen oder Manipulationen.

IV. Subsumtion

- Wenn eine Bezugsperson das Kind gegen andere Bezugspersonen beeinflusst oder schlecht macht, entsteht ein Loyalitätskonflikt.
- Dieser Konflikt belastet das Kind seelisch und kann eine Kindeswohlgefährdung darstellen.
- Nach § 1684 Abs. 2 BGB i.V.m. § 1685 Abs. 3 BGB besteht die Pflicht, solche Handlungen zu unterlassen.
- Bei Verstößen kann das Familiengericht Maßnahmen nach § 1666 BGB ergreifen (z. B. Einschränkung des Umgangsrechts).

V. Ergebnis

Bezugspersonen sind verpflichtet, negative Äußerungen über andere Bezugspersonen gegenüber dem Kind zu unterlassen. Verstöße können als Kindeswohlgefährdung gewertet werden und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

VI. Bewertung und Praxisrelevanz

- **Rechtlich:** Klare Pflicht zur Rücksichtnahme und Neutralität.
- Psychologisch: Schutz vor Loyalitätskonflikten und emotionaler Belastung.
- **Praktisch:** Wer andere schlecht macht, gefährdet nicht nur das Kind, sondern auch die eigenen Umgangsrechte.
- **Gerichtliche Praxis:** Familiengerichte berücksichtigen das Verhalten der Bezugspersonen bei der Entscheidung über Umgangsrechte.



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip.Nr. 92547//38245//10645